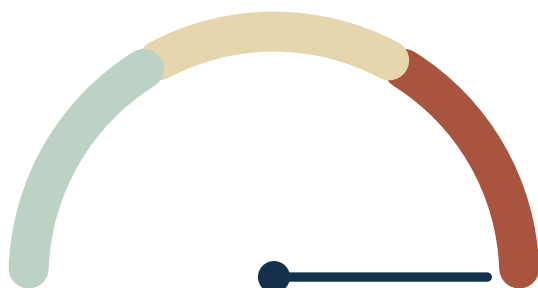




Relatório — Raio-X de Exposição

Perfil: Clínica de convênio (Lucro Presumido)



Exposição alta

Pontuação de exposição: 17

O Raio-X acendeu o vermelho: a clínica tem múltiplos pontos de exposição abertos ao mesmo tempo — fiscal, contratual e de dados — e pelo menos três deles podem gerar cobrança retroativa ou perda de receita imediata.

Seus principais alertas

A clínica aplica a tributação reduzida de serviços hospitalares sem cumprir os requisitos formais — o benefício pode ser revertido com cobrança retroativa

ALTO

Usar a presunção de 8% de IRPJ e 12% de CSLL sem ser sociedade empresária e sem licença Anvisa em dia é exatamente o cenário em que o Fisco reverte o benefício e cobra a diferença dos últimos 5 anos, com multa e juros. O STJ já negou o benefício a uma clínica nessa situação por ausência de forma societária adequada e de conformidade com a Anvisa. O risco não é teórico.

base: STJ Tema 217 (REsp 1.116.399/BA) + STJ REsp 1.877.568 + CARF Súmula 142

Sem contrato escrito com todas as operadoras, a clínica perde o direito de contestar glosas

ALTO

Sem contrato escrito e sem faturar no padrão TISS vigente, a operadora pode glosar (deixar de pagar) procedimentos e o prestador perde o direito de acessar a justificativa e de contestar. É perda direta de caixa e fragiliza a posição da clínica em reajustes e na cobrança do que é devido.

base: Lei 9.656/1998 + Lei 13.003/2014 + RN ANS 503/2022 + RN ANS 489/2022

A clínica trata dados sensíveis de pacientes sem base legal definida e sem plano de incidente **ALTO**

Dados de saúde são dados sensíveis. Tratar sem base legal, sem controle de acesso e sem plano de resposta a incidente expõe a clínica a multa de até 2% do faturamento (limitada a R\$ 50 milhões por infração), além de indenização ao paciente e dano de reputação. O médico costuma ignorar que é o controlador e que responde pelo fornecedor de TI.

base: LGPD (Lei 13.709/2018) + Resolução ANPD 15/2024

A receita de consulta simples não está separada das demais — e isso **MEDIO** fragiliza toda a tese tributária

O benefício da base reduzida de IRPJ/CSLL nunca se aplica a consultas médicas simples — essa exclusão é expressa no STJ Tema 217 e na Súmula CARF 142. Sem separar a receita de consulta das receitas de procedimentos, exames e terapias, a clínica não consegue demonstrar qual parcela do faturamento tem direito ao tratamento diferenciado. Em uma autuação, a falta de segregação tende a contaminar tudo.

base: STJ REsp 1.877.568 + STJ Tema 217 (REsp 1.116.399/BA)

Licença Anvisa desatualizada ou inexistente bloqueia o benefício fiscal e expõe a clínica a interdição **MEDIO**

O cumprimento das normas da Anvisa — boas práticas de funcionamento (RDC 63/2011) e infraestrutura física (RDC 50/2002) — é requisito legal para sustentar a tese de serviços hospitalares no IRPJ/CSLL. Sem licença sanitária em dia, o Fisco afasta o benefício. Além disso, falhas nas boas práticas ou projeto físico fora da norma podem gerar auto de infração, multa e interdição em inspeção da vigilância sanitária.

base: Anvisa RDC 63/2011 + Anvisa RDC 50/2002

Este Raio-X é uma triagem — ele mostra onde há fumaça, mas só o Diagnóstico quantifica o tamanho real de cada exposição, confirma os períodos em aberto e indica o que precisa ser resolvido primeiro.

Sua exposição está alta. No Diagnóstico Executivo a gente quantifica cada um desses alertas e monta o plano de blindagem. Quer que o nosso time entre em contato?

Triagem preliminar automatizada, com base em normas e jurisprudência vigentes (validadas em 06/2026). Não constitui parecer jurídico-contábil; a confirmação ocorre no diagnóstico. — Junior Contabilidade & Assessoria